

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXLV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2023.

NUM. 36,320

Sección A

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

ACUERDO MINISTERIAL No. SAG 133-2023

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de julio de 2023

LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República, en su Artículo 340 declara “de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares”.

CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), es la autoridad encargada de reglamentar el aprovechamiento, protección, conservación y explotación de los recursos marinos de forma sostenible.

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Acuerdo Ministerial No. SAG 133-2023

A. 1 - 12

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Acuerdos Nos. 004-PROASOL-2023,
Convenio 008-SG-PROASOL-2023

A. 13-48

Sección B Avisos Legales Desprendible para su comodidad

B. 1 - 20

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), es la autoridad rectora del sector pesquero y acuícola, responsable de formular las políticas, en materia de pesca y sus conexos, pudiendo dictar medidas, procedimientos y requisitos necesarios para las investigaciones científicas y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

CONSIDERANDO: Que la Pesca y la Acuicultura constituyen rubros estratégicos del

sector productivo nacional, siendo una fuente relevante para propiciar condiciones de desarrollo en beneficio de la calidad de vida de las personas, con apertura a mercados internacionales, requerimientos de seguridad alimentaria, así como los riesgos de sobreexplotación actual de los recursos, obligan al establecimiento de regulaciones de ordenamiento, gestión, protección y fomento de los recursos hidrobiológicos existentes que aseguran su aprovechamiento sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

CONSIDERANDO: Que Honduras en el año 1985, ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES).

CONSIDERANDO: Que el Caracol gigante *Strombus gigas* es una especie enlistada en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), apéndice donde figuran las especies que no están necesariamente en peligro de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se **controle** estrictamente su comercio, y por lo tanto ser sometidas a restricciones en cuanto a su aprovechamiento, exportación y tránsito internacional.

CONSIDERANDO: Que con la inclusión del *Strombus gigas* en el Apéndice II de CITES y de acuerdo con el numeral IV de dicha convención, todos los países con una pesca y una exportación de la especie obligatoriamente tienen que elaborar los Dictámenes de Extracción No Perjudiciales (DENP) para garantizar la trazabilidad del producto exportado y su línea de origen.

CONSIDERANDO: Que debido a la sobreexplotación del Caracol gigante *Strombus gigas* en el Caribe de Honduras, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES), envió en septiembre del año 2003, una serie de recomendaciones al Gobierno de Honduras, que conllevaron a establecer una moratoria voluntaria para la realización de muestreos científicos que determinarían el estado

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

EDIS ANTONIO MONCADA
Gerente General

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821
Administración: 2230-3026

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

de la población de este recurso marino; sin embargo en la actualidad dicha moratoria fue suspendida debido a que nuestro país cumplió con las recomendaciones de la Secretaría CITES.

CONSIDERANDO: Que el Caracol gigante *Strombus gigas* es un recurso altamente vulnerable a la sobrepesca por su condición de escasa movilidad y que forma agregaciones para reproducirse, que expuestos a intensa presión de captura pone en riesgo la densidad optima de los individuos. La cual se ha estimado en un rango de 200 individuos por hectárea para que una población sea estable, y con un mínimo de 56 individuos por hectárea para el éxito reproductivo, como lo establece la convención CITES.

CONSIDERANDO: Que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, establece principios de conformidad con las normas del derecho internacional pertinentes, para que la pesca y las actividades relacionadas a esta, se lleven a cabo de forma responsable en los aspectos biológicos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales y comerciales.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo Ejecutivo STSS 557-20 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Pesca Submarina vigente en Honduras, establece las regulaciones y medidas que deben aplicarse para la pesca submarina, las cuales deben evitar daños a la salud y la vida humana.

CONSIDERANDO: Que el Código de Conducta para la Pesca Responsable establece que es responsabilidad de los Estados (República de Honduras) evitar la sobreexplotación y el exceso de capacidad de pesca, aplicando medidas de ordenación con el objetivo de garantizar la integridad de los ecosistemas marinos, la sostenibilidad de las poblaciones pesqueras, la trazabilidad del recurso pesquero, condiciones de trabajo justas y seguras para los pescadores y demás trabajadores.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Pesca y Acuicultura (Decreto N°. 106-2015), en su artículo 15 manda a que Todas las especies hidrobiológicas de interés pesquero y acuícola, así como los espacios donde estos se ubiquen, están sujetas a planes de ordenamiento y su aprovechamiento regulado mediante planes de manejo”.

POR TANTO

En uso de sus facultades y en aplicación de los artículos 340 de la Constitución de la República, 36 numeral 8, 116, 118, 119 numeral 3 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 32 y 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 3, 5, 8, 10 numeral 3, 15, 44, 89, 90, 93, 114 de la Ley de Pesca y Acuicultura Vigente y otras Leyes conexas.

ACUERDA***APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO***

PRIMERO: Autorizar a partir veintitrés (23) de agosto de 2023 la continuidad en la implementación del **PLAN DE MANEJO DE LA PESQUERIA DE CARACOL GIGANTE (*Strombus gigas*)**, donde se determinan las medidas regulatorias que contribuyen a un uso sostenible de las poblaciones del Caracol gigante (*Strombus gigas*), generando valor económico y social, basado en un enfoque ecosistémico en la pesca, sustentado por programas que proporcionan la información para la toma de decisiones y administración adecuada de esta pesquería.

SEGUNDO: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) será precedida a través de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) la cual dará seguimiento al **Plan de Manejo Pesquero para el Caracol Gigante (*Strombus gigas*)** conformada por:

- a. Coordinador(a) de Plan de Manejo pesquero para el Caracol Gigante.
- b. Técnico/Inspector de Plantas Procesadoras.
- c. Autoridad Nacional de CITES
- d. Enlace Técnico de DIGEPESCA
- e. Junta Administrativa de Proyecto Caracol Gigante.

La Directora General de Pesca y Acuicultura delegará funciones según la competencia de cada uno de los miembros de la Comisión Técnica.

DISTRIBUCION DEL ESFUERZO PESQUERO

TERCERO: Se autoriza un máximo de cinco (5) viajes de pesca para extraer la cuota total asignada por embarcación y la participación de las 14 embarcaciones de la temporada anterior, siempre y cuando hayan cumplido con las regulaciones establecidas y ley vigente. Al finalizar el quinto (5) viaje, el coordinador técnico llevará a cabo un taller de evaluación y seguimiento de las cuotas de exportación y comercialización nacional, así como de la ejecución del Plan de Manejo.

TALLA ESTABLECIDA

CUARTO: **La talla mínima promedio de captura** será de 210 mm (2.10 cm) de longitud de concha, medida desde el **canal sifonal hasta el ápice** y con el labio de la concha

de al menos de 12 mm de grueso y con un peso mínimo de carne en filete de 4.16 oz. (118 g) de peso 100% limpio procesado en las plantas; parámetros que son congruentes con los indicadores de conversión de la COPACO. **SE PROHÍBE LA PESCA DE CARACOL JUVENIL**, ya que al hacerlo se pone en riesgo la recuperación del stock por ser considerados caracoles juveniles.

CUOTA DE CAPTURA

QUINTO: La **Cuota de Captura** es el peso bruto de caracol que desembarca cada una de las embarcaciones al final de su viaje de pesca, la cual se registra en Bitácoras y Acta de Desembarque, misma que debe ser supervisada por el inspector al momento del desembarque.

CUOTA COMERCIAL DE EXPORTACION

SEXTO: Autorizar una **Cuota Comercial de exportación** por un valor de trescientas ochenta y ocho punto cincuenta y uno toneladas métricas (**388.51 T.M**) de Caracol Gigante (*Strombus gigas*) *equivalente a 856,516.91 libras* de filete 100% limpio, según la conversión de **2,204.62 libras/T.M.**, la cual será distribuida entre las 14 embarcaciones participantes, asignándoles una **Cuota Comercial de exportación** por embarcación de **61,179.77 libras** equivalente a **27,750.96 kilogramos** según

la unidad de conversión de **2.2046 libras/kg.**

CUOTA COMERCIAL MERCADO NACIONAL

SEPTIMO: Autorizar adicionalmente una Cuota Comercial Nacional por un valor de sesenta y tres puntos cincuenta toneladas métricas (**63.50 TM**) de Caracol Gigante (*Strombus gigas*) *equivalente a 140,000 libras* de filete 100% limpio, según la conversión de **2,204.62 libras/T.M.** la cual será distribuida entre las 14 embarcaciones participantes, asignándoles una **Cuota Comercial para Mercado Nacional** por embarcación de **10,000 libras** equivalente **4,535.92 kilogramos** según la unidad de conversión de **2,204.62 libras/kg.**, debiendo obligatoriamente dejar como mínimo dos mil (**2,000**) libras de filete 100% limpio por embarcación, en cada uno de sus viajes.

OCTAVO: Es responsabilidad de los armadores y plantas procesadoras comercializar la Cuota para mercado Nacional, ningún remanente de cuota nacional será autorizado para exportación, debiendo este obligatoriamente comercializarse en el país.

NOVENO: Para tener un mejor control de trazabilidad del producto de la Cuota comercial Nacional y de exportación, se dará el 100% de la comercialización de la cuota a través de las plantas procesadoras/

empacadoras debidamente autorizadas por la DIGEPESCA y registradas por el SENASA. Debiendo remitir Reporte de Comercialización Mensual con sus respectivos comprobantes de comercialización (facturas de compraventa) a la Unidad de Estadísticas, oficina regional local y a la Coordinación Técnica.

COMERCIALIZACION DE SUBPRODUCTOS

DECIMO: La cantidad de subproductos provenientes del procesamiento para la obtención de filete de caracol 100% limpio (opérculo, trimming, concha) a comercializar o exportar por las empresas debidamente autorizadas y registradas en DIGEPESCA, se calculará y analizará en base a la cuota comercial asignada y establecida.

DECIMO

PRIMERO DIGEPESCA procurando el mayor aprovechamiento del recurso Caracol gigante (*Strombus gigas*), y la identificación de sus factores de conversión, acuerda que se realice el análisis del procesamiento de éste, en una planta procesadora seleccionada en función a los grados de procesamiento, 50%, 65%, 85% y 100%; los cuales están descritos en la guía metodológica, con el fin de determinar los porcentajes de aprovechamiento del peso nominal de cada

organismo de caracol, en cada una de las fases del proceso para la obtención de filete.

DECIMO

SEGUNDO: Se autoriza la comercialización de los subproductos como son: Opérculo (uña de caracol), Trimming (cortes) y concha la cual debe estar registrada (número de conchas) en la Acta de Desembarque, siempre y cuando se establezcan las medidas de control de CITES y la planta procesadora/empacadora presente **Hoja de control de Rendimiento del procesamiento** exponiendo el valor en libras y kilos del Opérculo (uña de caracol), Trimming (cortes) obtenidos en el producto procesado por cada una de las embarcaciones según su registro de desembarque.

CONTROL Y VIGILANCIA

DECIMO

TERCERO: Las 14 embarcaciones de la Flota Pesquera Nacional participando en la ejecución del Plan Manejo de Caracol deberán tener instalado y activo de manera obligatoria al zarpar el Sistema de Monitoreo Satelital y Seguimiento Pesquero, en cumplimiento a la Ley de Pesca y Acuicultura (Artículo 57) y el Reglamento OSP-03-10 (OSPESCA),

DECIMO

CUARTO: Quedan prohibidas las capturas en las áreas para la protección de las especies

de aprovechamiento como ser: zonas de recuperación pesquera (ZRP), sitios y áreas de no pesca, subzona de pesca con veda temporal, incluidas en los planes de manejo pesquero, reglamentos de pesca de las áreas protegidas y ordenanzas municipales correspondientes. Siendo considerados espacios protegidos para la repoblación (Ley de Pesca y Acuicultura, artículo 22).

DECIMO

QUINTO: La DIGEPESCA asignará un (01) Inspector a bordo en cada una de las embarcaciones autorizadas para participar en el Plan de Manejo de Caracol, el cual estará encargado de la toma de datos a bordo y del cumplimiento de las regulaciones conforme a ley.

DECIMO

SEXTO: Se autorizan los medios de control a implementar por la Dirección General de Pesca y Acuicultura DIGEPESCA para la comercialización interna y la exportación vía certificado CITES se detallan a continuación:

a) **Acta de Desembarque**, que hace constar la cantidad de libras de caracol capturadas por barco en cada cruce

y lugar de desembarque, extendida por la Oficina Regional correspondiente de DIGEPESCA y por el Coordinador Técnico del proyecto.

b) **Formato control de Compra-Venta**

que detalle precio de venta de la planta del producto para el mercado externo, el cual deberá ser enviado por las plantas procesadoras/empacadoras al Coordinador del Proyecto previamente verificado por el responsable a nivel de planta con datos en lempiras y dólares.

c) **Factura Control** que detalle precio de compra de la planta en lempiras y del bote que le vende.

d) **Reporte de comercialización Mensual de Cuota Nacional** que detalle el total de libras comercializadas, precio de venta del producto para el mercado interno, previamente verificado por el Supervisor de Planta.

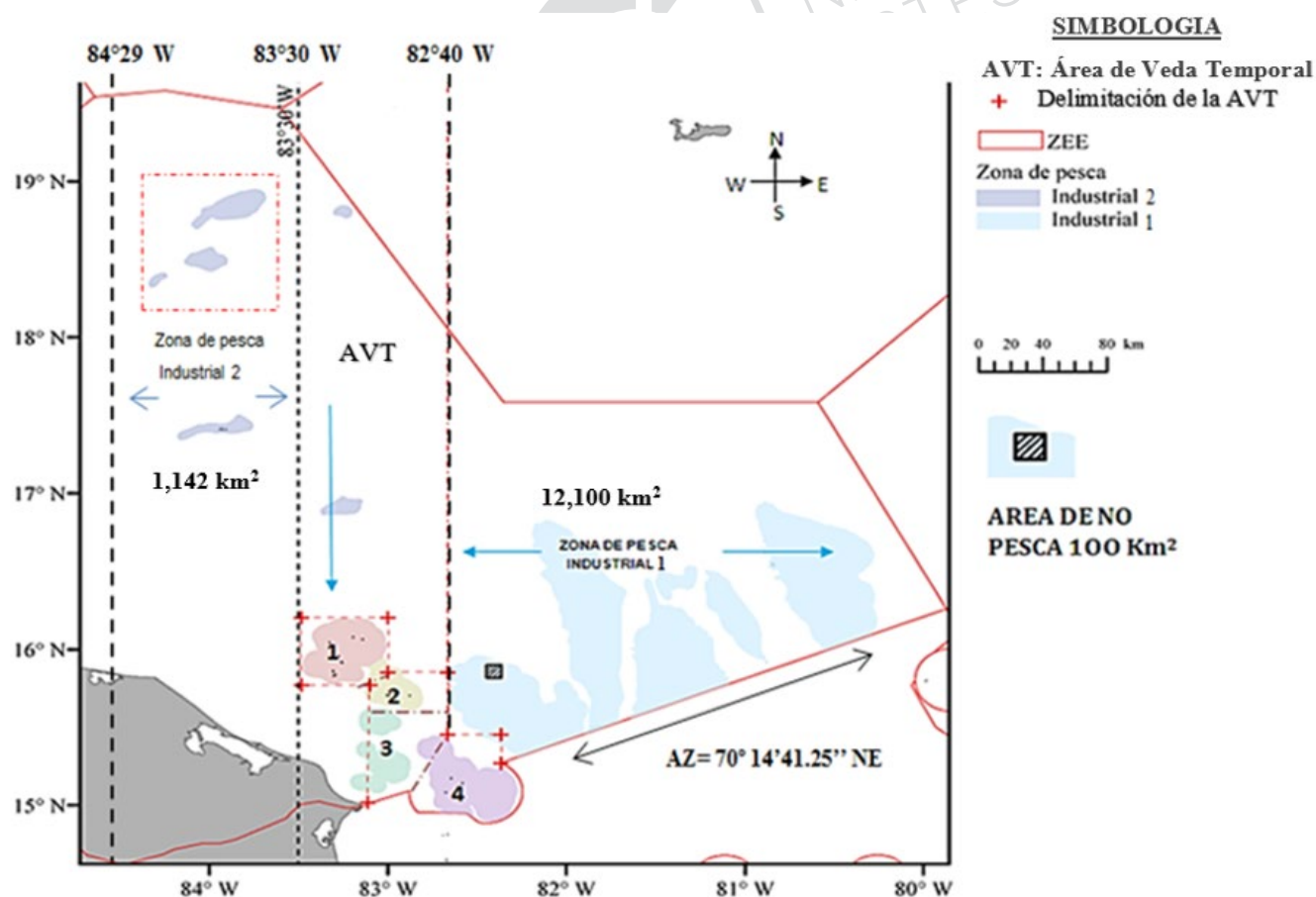
e) **Hoja de control de Rendimiento del procesamiento**, que detalle el porcentaje de rendimiento del procesamiento de filete 100% limpio, detallando las libras procesadas de caracol no limpio, el porcentaje de aprovechamiento y el detalle de libras de subproducto resultante en sus diferentes presentaciones o categorías.

AREAS DE PESCA Y AREAS DE NO PESCA

DECIMO

SEPTIMO: El área autorizada para la extracción o captura de Caracol Gigante (*Strombus gigas*), está contemplada por la **ZONA DE PESCA INDUSTRIAL 1** ubicada al Este del meridiano 82°40' W que delimita los Bancos de Pesca Industrial de Rosalinda, Oneida Middle Bank, Thunder Knoll, Banco Gorda (Este, Oeste) hasta donde se delimita la Zona Económica Exclusiva ZEE de Honduras; y entre el Este del

meridiano 84° 29' W y Oeste del meridiano 83° 30' W, en el área de Banco Misteriosa y El Rosario dentro de ZEE y en el mar territorial. Quedando entre las zonas de Pesca Industrial 1 y 2, el Área de Veda Temporal (AVT) conformada por las zonas 1,2,3,4 (Zona de pesca Artesanal-ZEPA) entre los meridianos 83° 30' W y 82° 40' W, en la cual queda prohibida la extracción de caracol por ser considerados viveros, zonas de desove de dicha especie, por sus estadios de madures en estado pre-adulto y bajas abundancias relativas de hasta 11 libras/buzo/salida.

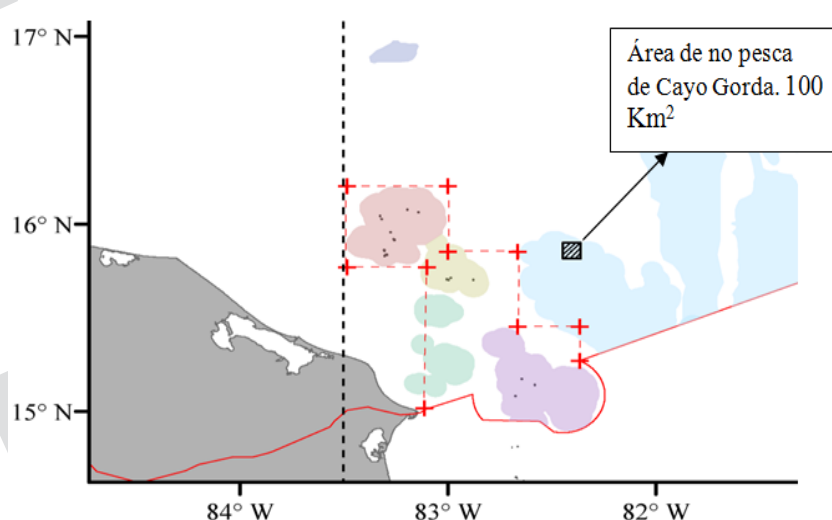


Mapa 1. Delimitación de áreas de pesca industrial PMC-2018-2019

DECIMO

OCTAVO: Se establece el área de Cayo Gorda, como zona de prohibición pesquera (*Área de No Pesca*) para asegurar el éxito reproductivo de las poblaciones de caracol y para las especies que están incluidas dentro del Acuerdo de Veda 046-2023; esta zona geográficamente se encuentra situada en las coordenadas Latitud 15° 51' Norte y Longitud 82° 24' Oeste y cuenta con un área de 100 km², a continuación, se enuncian las coordenadas.

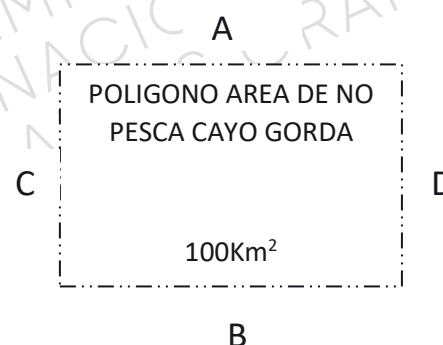
- Norte 15° 54' 0" ; Oeste 82° 27' 16" W.....PUNTO A
- Norte 15° 48' 36" ; Oeste 82° 27' 40" W.....PUNTO B
- Norte 15° 48' 36" ; Oeste 82° 27' 16" W.....PUNTO C
- Norte 15° 54' 0" ; Oeste 82° 21' 40" W.....PUNTO D



Mapa 2. Delimitación del área de No Pesca de Cayo Gorda.

El proceso de navegabilidad segura se hará respetando las siguientes coordenadas:

- Norte 15° 54'0" N (PUNTO A)
- Sur 15° 48'36" S (PUNTO B)
- Oeste 82°27'16"W (PUNTO C)
- Este 82°21'40"E (PUNTO D)



AUTORIZACION DE CERTIFICADOS CITES**DECIMO**

NOVENO: El Caracol Gigante (*Strombus gigas*) por estar incluido en el Apéndice II de la Convención CITES, para su exportación deberá acompañarse del correspondiente certificado CITES. Así mismo, deberán contar con el permiso zoosanitario emitido por SENASA.

La solicitud para la extensión de un Certificado CITES de exportación deberá de ir acompañada de los documentos siguientes:

- A.** Constancia de Desembarque.
- B.** Listado de compraventa del producto.
- C.** Factura de control.
- D.** Mapa y coordenadas del recorrido de la (s) embarcación (s) en el viaje de pesca correspondiente en físico y en formato digital en CD para el mapa un archivo klm y coordenadas UTM en archivo Excel.
- E.** Informe Técnico de avance del Coordinador General.
- F.** Reporte de comercialización Mensual de Cuota Nacional (Se debe presentar a partir de la solicitud de Certificados CITES del Segundo viaje de pesca).

G. Hoja de control de Rendimiento del procesamiento (se debe presentar para la autorización de subproductos de caracol). En el caso de conchas deberán estar registradas en Acta de Desembarque de la embarcación.

H. No se aceptarán documentos si vienen espacios sin la información respectiva.

SEGURIDAD OCUPACIONAL

VIGESIMO: Los pescadores buzo que participen la actividad de pesca de caracol deberán contar y presentar al momento del zarpe de la embarcación:

1. Carné de Pescador Buzo (extendido por DIGEPESCA)
2. Certificado de Buceo Seguro (extendido por la Dirección General de Marina Mercante)

VIGESIMO

PRIMERO: La aplicación del Acuerdo Ejecutivo del Ministerio del Trabajo No. STSS-557-20 vigente, es de carácter obligatorio con el fin de evitar actos y condiciones inseguras en alta y bajamar, así como la pérdida de vidas humanas en las labores de extracción de la especie de importancia comercial el Caracol Gigante (*Strombus gigas*) dentro de nuestra ZEE.

VIGESIMO

SEGUNDO: Se debe cumplir obligatoriamente con lo establecido en el certificado Nacional de dotación mínima de seguridad para buques pesqueros, emitido por la Dirección General de la Marina Mercante.

VIGESIMO

TERCERO: Se autoriza el uso de las varillas como medio de protección personal para el pescador buzo, las cuales no se podrán modificar para la pesca ilegal de Langosta Espinosa.

REGULACIONES Y SANCIONES**VIGESIMO**

CUARTO: Queda terminantemente prohibido que las embarcaciones incluidas en el proyecto lleven a bordo el preservante de Bisulfito de Sodio conocido comúnmente como DIP, redes, u otro arte de pesca ajeno a su actividad.

VIGESIMO

QUINTO: Que, en cumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura vigente para tener un mayor control del producto capturado, éste deberá ser empacado y transportado por la

embarcación en **bolsas transparentes** de 10 pulgadas de ancho por 36 pulgadas de largo, debidamente estibadas para facilitar su inspección y supervisión al momento del desembarque.

VIGESIMO**SEXTO:**

Al momento del desembarque el inspector a bordo debe entregar AL SUPERVISOR DE PLANTA de DIGEPESCA, los reportes de captura por cada viaje debidamente llenados en un formato establecido denominado "bitácora productiva" una vez que el barco este en puerto. Así mismo, las plantas procesadoras junto con el Inspector de DIGEPESCA y el propietario de la embarcación deberán enviar el reporte de compra por barco y por viaje a la Unidad de Estadística de DIGEPESCA. Estos reportes deben ser entregados en un plazo no mayor de 5 días a partir del desembarque, y se debe permitir a los representantes de DIGEPESCA y/o SENASA realizar inspecciones dentro de las instalaciones de la planta

VIGESIMO**SEPTIMO:**

Toda persona natural o jurídica que comercialice caracol gigante (*Strombus gigas*), que no sea procedente de las plantas procesadoras/empacadoras autorizadas

por la DIGEPESCA y registradas en el SENASA con su permiso de operación vigente, se le decomisará dicho producto y se procederá con la sanción respectiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Pesca y Acuicultura vigente y otros conexos.

VIGESIMO

OCTAVO: En cumplimiento de la Ley de Pesca y para tener un mayor control del producto desembarcado, el propietario de la embarcación o su representante deberá enviar los reportes de producción mensualmente en los primeros diez (10) días de cada mes, a la Unidad de Estadística de DIGEPESCA a través de las oficinas regionales, en los mismos se debe indicar los volúmenes de captura (peso bruto) al desembarque y los volúmenes de producto procesado (peso neto).

VIGESIMO

NOVENO: Toda embarcación que ponga en riesgo el Plan de Manejo de Caracol pescando fuera de la Zona Económica Exclusiva de Honduras les será aplicada la sanción correspondiente según Ley de Pesca y Acuicultura.

TRIGESIMO: El incumplimiento de las medidas impuesta en este Acuerdo Ministerial conllevará

la aplicación de la sanción respectiva, de conformidad a la Ley de Pesca y Acuicultura y otros conexos.

TRIGESIMO

PRIMERO: El presente Acuerdo deroga los Acuerdos Ministeriales SAG 218-2022 en todas y cada una de sus partes y el Acuerdo Ministerial SAG-132-2023, de fecha 28 de julio del año 2023.

TRIGESIMO

SEGUNDO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata a su firma y deberá ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

TRIGESIMO

TERCERO: Hacer las transcripciones de Ley.

Ph.D LAURA ELENA SUAZO TORRES

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ABG. HENRY ALEXIS MENDOZA ZELAYA

SECRETARIO GENERAL EN LOS DESPACHOS
DE AGRICULTURA Y GANADERIA